법무법인 라온 | 검토 회신 (1차)

사건번호: 2026-사해-0125 채무자: 서채무 회신일: 2026. 9. 30.

[검토 대상] 채무자 서채무가 2025. 8. 30. 수익자 남수익에게 부산 가명구 가명로 12 가명타워 305호 아파트를 매매대금 210,000,000원에 매도한 행위

[피보전채권] 2023. 4. 18. 발생한 보증채무 이행청구권 27,300,000원. 매매보다 먼저 성립하였습니다.

[사해행위] 위 매매가 사해행위에 해당하는지는 채무자의 무자력 여부에 달려 있습니다.

[무자력] 현재 받은 자료로는 매매 당시 채무자의 전체 재산 상태를 알 수 없습니다. 채무자 명의 재산조회 결과를 보내 주시면 2차로 의견을 드리겠습니다.

[수익자] 남수익은 채무자의 직장 동료로 확인됩니다. 악의 추정을 뒤집을 사정은 아직 보이지 않습니다.

[원상회복] 매매 이후 아파트에 설정되어 있던 근저당권(채권최고액 96,000,000원)이 말소되었으므로, 원물반환이 아니라 가액배상을 청구해야 할 가능성이 있습니다. 정확한 금액은 시가 감정 후 정할 수 있습니다.

[필요 서류] 아파트 등기사항전부증명서(폐쇄등기 포함), 보증계약서, 채무자 재산조회 결과

담당변호사 문라온